תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין־וחשבון), התשמ"ח–1988

ק"ת תשמ"ח, 580; תשמ"ט, 202; תש"ן, 259; תשנ"א, 406; תשנ"ב, 640; תשנ"ג, 21, 287; תשנ"ד, 319; תשנ"ה, 500; תשנ"ו, 306; תשנ"ז, 278, 472; תשנ"ח, 378, 944; תשנ"ט, 519, 519; תש"ס, 569, 570; תשס"א, 407, 407; תשס"ב, 382, 383; תשס"ג, 575, 880; תשס"ד, 2558ב, 722; תשע"ד, 1585; תשע"ח, 848, 950; תשפ"ד, 3606; תשפ"ה, 254; תשפ"ו, 404.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 134א לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות [תיקון: תשנ"ג, תשנ"ז, תשנ"ח־2, תשנ"ט־2, תש"ס, תש"ס־2, תשס"א־2, תשס"ב־2, תשס"ד, תשע"ד, תשע"ח, תשע"ח־2, תשפ"ד, תשפ"ה, תשפ"ו]

1. בתקנות אלה –

"בעל חשבון בתאגיד בנקאי חוץ" – מי שרשום בתאגיד חוץ בנקאי כבעל חשבון במטבע כלשהו;

"הכנסה מאנרגיה מתחדשת" – הכנסה כאמור בסעיפים 2 ו־3 לחוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז–2016, ובלבד שסך כל ההכנסה לא עלה על הסכום המרבי כהגדרתו בחוק האמור;

"הכנסה מדמי שכירות" – הכנסה מדמי שכירות ששולם עליה מס לפי סעיף 122 לפקודה, ושסך כל ההכנסה ממנה בשנת המס לא עלה על הסכום הקבוע בתוספת ב';

"הכנסת חוץ" – הכנסה שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל, וכן הכנסה ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל, שהתקיימו בה כל אלה:

(1) סכומה לא עלה על הסכום הקבוע בתוספת ד';

(2) שולמה בשלה מקדמת מס, ולענין הכנסה כאמור שאינה ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הנסחרת בבורסה או ממכירת נייר ערך זר – שולמה בשלה מקדמת מס או שנקבע לה פטור ממס;

"הכנסה מריבית" – הכנסה מריבית, מדמי ניכיון, מהפרשי הצמדה או מרווחים שהם הכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה, שהופקה או שנצמחה בישראל, המשתלמת בתכנית חיסכון, בפיקדון או בקופת גמל, או המשתלמת על פי איגרת חוב הנסחרת בבורסה, מילווה מדינה או מילווה קצר מועד, ושהתקיים לגביה אחד מאלה:

(1) נקבע לה פטור ממס;

(2) היא חייבת במס לפי הוראות סעיף 125ג(ב) או (ג) לפקודה, נוכה ממנה מלוא המס החל לפי הוראות הפקודה וסכומה אינו עולה על הסכום הקבוע בתוספת ה';

"הכנסה מנייר ערך" – הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר, או ממכירת מילווה קצר מועד, שהתקיים לגביה אחד מאלה:

(1) נקבע לה פטור ממס;

(2) נוכה ממנה מלוא המס לפי הוראות הפקודה וסכומה אינו עולה על הסכום הקבוע בתוספת ו';

"הכנסה מעסק זעיר" – הכנסה מעסק או משלח יד של בעל עסק זעיר כהגדרתו בסעיף 87ב לפקודה, שמנוכה ממנה הניכוי לבעל עסק זעיר והכנסה מדמי מילואים ודמי לידה של בעל עסק זעיר, שהתקיימו לגביהן כל המפורטים להלן; בעל עסק זעיר רשאי לבצע את ההגשה באמצעות המערכת הממוחשבת במשרד רשות המסים; המנהל יפרסם הודעה על כך באתר האינטרנט של רשות המסים:

(1) עד תום שנת המס שבה הופקה ההכנסה בעל העסק הזעיר הגיש בקשה לפטור מהגשת דין וחשבון באופן מקוון בטופס שקבע המנהל מכוח סמכותו בסעיף 240ב לפקודה;

(2) במהלך שנת המס שבה הופקה ההכנסה בעל העסק הזעיר הגיש הצהרה באופן מקוון בטופס שקבע המנהל מכוח סמכותו בסעיף 240ב לפקודה לגבי סכום מחזורו הצפוי בשנת המס ולגבי סכום ההכנסה מדמי מילואים ודמי לידה הצפויים בשנת המס ונתונים נוספים הנדרשים לצורך חישוב המס; בהגדרה זו, "מחזור" – מחזור עסקאות כהגדרתו בסעיף 87ב לפקודה;

(3) בתקופה שמתחילת שנת המס שלאחר שנת המס שבה הופקה ההכנסה עד ליום 31 במרץ של אותה שנה בעל העסק הזעיר הצהיר על מחזורו בפועל ועל הכנסתו מדמי מילואים ודמי לידה באופן מקוון בטופס שקבע המנהל מכוח סמכותו לפי סעיף 240ב לפקודה;

(4) עד ליום 31 במרץ של שנת המס שלאחר שנת המס שבה הופקה ההכנסה שולם בשלה תשלום על חשבון המס של בעל עסק זעיר;

לעניין זה –

"ניכוי לבעל עסק זעיר" – כמשמעותו בסעיף 87ד לפקודה;

"תקנות ניכוי ממשכורת" – תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג–1993;

"תשלום על חשבון המס של בעל עסק זעיר" – תשלום שעליו יורה פקיד השומה בהתאם להצהרות בעל העסק הזעיר כאמור בפסקאות (2) ו־(3), שגובהו יהיה בגובה הניכוי שהיה מנוכה מההכנסה לפי תקנות ניכוי ממשכורת, אילו הכנסה זו, בהפחתת סכום הניכוי לבעל עסק זעיר, הייתה שכר עבודה בעד משרה נוספת; נוסף על האמור, לעניין בעל עסק זעיר שאין לו הכנסות נוספות

מיגיעה אישית – בהפחתת סכום שיורה פקיד השומה בהתחשב בגובה הזיכוי שצפוי להיות זכאי לו בעל העסק הזעיר לפי סעיף 45א(ב) לפקודה;

"הכנסה מדמי מילואים ודמי לידה", לעניין בעל עסק זעיר – הכנסה מדמי לידה המשתלמים לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, גמלה לשמירת היריון המשתלמת לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק האמור ותגמול בעד ימי שירות במילואים המשתלם לפי פרק י"ב לחוק האמור;

"הכנסה מקצבת חוץ" – הכנסה מקצבה כאמור בסעיף 9ג לפקודה, שהתקיימו בה שני אלה:

(1) בשל הוראות סעיף 9ג לפקודה או הוראות חלק י' פרק שלישי לפקודה, אין לשלם בשלה מס נוסף בישראל בשנת המס;

(2) סכומה לא עלה על הסכום הקבוע בתוספת ד';

"הכנסה נוספת" – כל אחד מאלה:

(1) הכנסה שנובה ממנה מלוא המס לפי הוראות הפקודה, בשיעור שאינו נמוך מהשיעור המרבי, או באישור פקיד השומה בשיעור שאינו נמוך מ־30%;

(2) הכנסה שאינה הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה, שחל לגביה פטור ממס; לעניין זה, "פטור ממס" – למעט פטור ממס לפי סעיף 14 לפקודה;

והכל למעט משכורת, הכנסה מדמי שכירות, הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ, הכנסה מריבית או הכנסה מנייר ערך, ובלבד שסך כל ההכנסה הנוספת בשנת המס לא עלה על הסכום הקבוע בתוספת ב';

"השיעור המרבי" – שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודה ולענין הכנסה שנקבע לה שיעור מס נמוך יותר – השיעור הגבוה ביותר שנקבע לה;

"משכורת" – הכנסה שסכומה הכולל בשנת המס לא עלה על הסכום הקבוע בתוספת א', שנובה ממנה מלוא המס החל לפי הוראות הפקודה ושהיא אחת מאלה:

(1) הכנסת עבודה;

(2) קצבה לפי סעיף 2(5) לפקודה, המשולמת על ידי מעביד או קופת גמל;

(3) מענק פרישה או מוות כמשמעותו בסעיף 9(7א) לפקודה, החייב במס;

(4) סכום המתקבל עקב היוון קיצבה כמשמעותו בפסקה (6) להגדרת "הכנסה מיגיעה אישית" ב[סעיף 1 ל]פקודה, החייב במס;

(5) הכנסה של עובד ממימוש מניה שהוקצתה לו ושחלות במכירתה הוראות סעיף 102 לפקודה;

התקבלו סכומים ממספר מעבידים או מצירוף של הכנסות מההכנסות המנויות בפסקאות (1) עד (5) יראו את כלל ההכנסה כמשכורת רק אם מאחד הסכומים נוכה המס לפי סעיף 164 לפקודה ומשאר הסכומים נוכה המס בשיעור שאינו נמוך משיעור המס המירבי או בשיעור שקבע פקיד השומה;

"מקדמת מס" – מקדמה לפי הוראות תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס"ד–2004, שצורף אליה דו"ח בדבר דרך קביעת המקדמה, כפי שנקבע באותן תקנות;

"נייר ערך" – כהגדרתו בסעיף 105יא לפקודה;

"נייר ערך זר" – כהגדרתו בתקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים והוראת שעה), התשס"ג–2002;

"נכס חוץ" – כל רכוש, בין מקרקעין בין מיטלטלין וכן כל זכות או טובת הנאה, ראויות או מוחזקות והכל כשהם מחוץ לישראל;

"בעל חשבון בתאגיד חוץ בנקאי" – (נמחקה);

"תאגיד חוץ בנקאי" – תאגיד שהואגד מחוץ לישראל והוא בנק או מוסד כספי אחר לפי דיני אותה מדינה.

פטור מהגשת דו"ח [תיקון: תשמ"ט, תשנ"ד, תש"ס־2, תשס"ד, תשע"ח, תשפ"ה]

2. (א) יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה הכנסה ממשכורת או הכנסה מדמי שכירות, או שהיתה הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ, הכנסה מריבית, הכנסה מנייר ערך, הכנסה מאנרגיה מתחדשת, הכנסה מעסק זעיר או הכנסה נוספת, או צירוף של כולן או חלקן, יהא פטור מהגשת דין וחשבון לפי סעיף 131 לפקודה.

(ב) בני זוג הזכאים לחישוב נפרד של המס על הכנסתם מיגיעה אישית, יחולו התקרות הקבועות בהגדרות "משכורת", "הכנסה מדמי שכירות" "הכנסת חוץ" או "הכנסה מקצבת חוץ" שבתקנה 1, לגבי כל אחד מבני הזוג, על הכנסתו מיגיעה אישית.

(ג) (נמחקה).

(ד) (נמחקה).

סייג לפטור [תיקון: תשנ"ח־2, תשנ"ט־2, תש"ס, תשס"א־2, תשס"ב־2, תשס"ג, תשס"ג־2, תשס"ד, תשע"ד, תשפ"ד]

3. (א) על אף האמור בתקנה 2 לא יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על יחיד תושב ישראל אם נתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) הוא או בן זוגו הם בעלי שליטה כאמור בסעיף 32(9) לפקודה;

(2) הכנסתו החייבת כוללת הכנסה של בן זוגו והם אינם רשאים לתבוע חישוב נפרד של המס בהתאם לסעיף 66 לפקודה;

(3) הכנסתו או הכנסת בן זוגו, בשנת המס, כללה מענק פרישה או מוות או סכום שנתקבל עקב היוון קיצבה שלגביה התיר הנציב חלוקת ההכנסות לשנים הבאות כאמור בסעיף 8(ג)(3) לפקודה;

(4) הכנסתו או הכנסת בן זוגו, בשנת המס, כללה שכר ספורטאים כהגדרתו בסעיף 1 לצו מס הכנסה (קביעת שכר אמנים, שכר בוחנים, שכר מרצים, שכר מעניקי שירותי משרד, ושכר ספורטאים כהכנסה), התשכ"ז–1967;

(5) היה חייב להגיש דין וחשבון לשנת המס הקודמת שלא על פי פסקה זו;

(6) היתה לו, לבן זוגו או לילדו שטרם מלאו לו 18 שנים, במועד כלשהו בשנת המס, אחד מאלה:

(א) זכות בחבר בני אדם תושב חוץ, למעט בחברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה;

(ב) נכסי חוץ אחרים ששוויים ביום כלשהו בשנת המס הוא 1,500,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2003; בשנת 2021, 1,916,000 ש"ח; בשנת 2022, 2,018,000 ש"ח; בשנים 2023–2026, 2,086,000 ש"ח), או יותר;

(7) הוא, בן זוגו או ילדו שטרם מלאו לו 18 שנים הם בעלי חשבון בתאגיד בנקאי חוץ במועד כלשהו בשנת המס, אם היתרה הכוללת בכל חשבונותיהם בתאגידי חוץ בנקאיים ביום כלשהו בשנת המס היא 1,500,000 שקלים חדשים (מתואם לשנת 2003; בשנת 2021, 1,916,000 ש"ח; בשנת 2022, 2,018,000 ש"ח; בשנים 2023–2026, 2,086,000 ש"ח) או יותר;

(8) הוא או בן זוגו חייבים במס נוסף בהתאם לסעיף 121ב לפקודה (בשנת 2021, 647,640 ש"ח; בשנת 2022, 663,240 ש"ח; בשנת 2023, 698,280 ש"ח; בשנים 2024–2027, 721,560 ש"ח).

(ב) האמור בתקנת משנה (א)(5) לא יחול לגבי יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות ושבשנת המס הקודמת נתחייב בהגשת דו"ח רק משום שהיתה לו הכנסה מהשכרת דירה למגורים שעליה לא שילם מס לפי סעיף 122 לפקודה.

(ג) (בוטלה).

(ד) (בוטלה).

פטור במקרים מסויימים [תיקון: תשנ"ח-2, תשנ"ט-2, תש"ס, תשס"א-3, תשס"ב-2]

4. יחיד תושב ישראל שבל הכנסותיו אינן מעבודה, מעסק או ממשלח יד, ושלא מתקיימות בו הנסיבות האמורות בפסקאות (6) או (7) שבתקנה 3(א), יהיה פטור מהגשת דין וחשבון על פי סעיף 131 לפקודה אם סך כל הכנסתו בשנת המס לא עלה על סכום שהוא פי שלושה מסכום נקודות הזיכוי שהוא זכאי להן באותה שנת מס לפי סעיפים 34 ו־36 לפקודה.

פטור לתושב חוץ [תיקון: תשס"ד, תשע"ח-2]

5. (א) תושב חוץ שהיתה לו הכנסה שנצמחה או הופקה בישראל, יהא פטור מחובת הגשת דין וחשבון על פי סעיף 131 לפקודה, אם מההכנסה האמורה נוכה מלוא המס לפי סעיפים 161, 164 או 170 לפקודה והיא הכנסה אחת מאלה:

(1) מעסק או משלח יד אשר הפעילות בהם התמשכה בשנת המס תקופה או תקופות שאינן עולות בסך הכל על 180 יום;

(2) לפי סעיף 2(2) או (5) לפקודה;

(3) הכנסה לפי סעיפים 2(4), (6) או (7) לפקודה.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לא יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על תושב חוץ אם הוא חייב במס נוסף בהתאם לסעיף 121ב לפקודה.

סייג לפטור בנאמנות [תיקון: תשס"ג-2, תשס"ד]

5א. על אף האמור בתקנות 2 עד 4, לא יחול פטור מהגשת דין וחשבון על יחיד תושב ישראל שיצר בשנת המס נאמנות, או שקיבל מכספי נאמנות, במישרין או בעקיפין, סכום בכסף או בשווה כסף, העולה על 100,000 שקלים חדשים, גם אם אינו חייב במס בישראל.

סייג לפטור למי שחייב בדוחות נוספים [תיקון: תשע"ח-2]

5ב. על אף האמור בתקנות 2 עד 5, יחול הפטור מהגשת דין וחשבון על מי שחייב בדיווח לפי סעיפים 131(א)(1) עד (5) לפקודה בלבד.

סייג לפטור

6. הפטור מהגשת דו"ח לפי תקנות אלה לא יחול לגבי דו"ח שיחיד נדרש להגישו על ידי פקיד השומה.

תיאום סכומים ועיגולם [תיקון: תשס"ד]

6א. הסכומים הנקובים בתקנה 3 ובתוספות יתואמו על פי סעיף 120ב לפקודה כאילו היו תקרות הכנסה, ויעוגלו לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אלף שקלים חדשים.

תחולה

7. תחולתן של תקנות אלה לגבי הדו"חות שחייבים להגישן לשנת המס 1987 ואילך.

ביטול

8. תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשל"ט–1978 (להלן – תקנות הפטור), בטלות לגבי הדו"חות לשנת המס 1987 ואילך.

תוספת א'

[תיקון: תשמ"ט]

[תיקון: תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג-2, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס-2, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד]

שנת המס	הסכום בשקלים חדשים
1987	120,000
1988	140,000
1989	170,000
1990	200,000
1991	240,000
1992	260,000
1993	290,000
1994	330,000
1995	360,000
1996	400,000
1997	440,000
1998	460,000

1999	480,000
2000	490,000
2001	490,000
2002	530,000
2003	520,000

(בשנת 2021, 665,000 ש"ח; בשנת 2022, 700,000 ש"ח; בשנים 2023–2026, 723,000 ש"ח)

תוספת ב'

[תיקון: תשמ"ט]

[תיקון: תש"ן, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג-2, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס-2, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד]

שנת המס	הסכום בשקלים חדשים
1987	30,000
1988	35,000
1989	42,000
1990	50,000
1991	60,000
1992	65,000
1993	150,000
1994	170,000
1995	190,000
1996	210,000
1997	230,000
1998	240,000
1999	250,000
2000	250,000
2001	260,000
2002	270,000
2003	270,000

(בשנת 2021, 345,000 ש"ח; בשנת 2022, 363,000 ש"ח; בשנים 2023–2026, 375,000 ש"ח)

תוספת ג' (בוטלה)

[תיקון: תש"ס-2, תשס"ד]

תוספת ד'

[תיקון: תשס"ד]

(הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ)

שנת מס	הסכום בשקלים חדשים
2003	270,000

(בשנת 2021, 345,000 ש"ח; בשנת 2022, 363,000 ש"ח; בשנים 2023–2026, 375,000 ש"ח)

תוספת ה'

[תיקון: תשס"ד]

(הכנסה מריבית)

[תיקון: תשס"ד-2]

שנת מס	הסכום בשקלים חדשים
2003	פטור מדיווח
2004	520,000

(בשנת 2021, 659,000 ש"ח; בשנת 2022, 693,000 ש"ח; בשנים 2023–2026, 717,000 ש"ח)

תוספת ו'

[תיקון: תשס"ד, תשע"ד, תשע"ח-2]

(הכנסה ממכירת ניירות ערך)

שנת המס	הסכום בשקלים חדשים
2017	2,500,000

(בשנת 2021, 2,583,000 ש"ח; בשנת 2022, 2,719,000 ש"ח; בשנים 2023–2026, 2,810,000 ש"ח)

כ"ב בשבט התשמ"ח (10 בפברואר 1988)

משה נסים
שר האוצר

אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.